

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0104016-93.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ADRIANO PROFESSOR DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS.**

ADRIANO PROFESSOR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela **JUSTIÇA PÚBLICA** por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de dezembro de 2016, por volta das 21h40, na Rua Jorge Ogushi, altura do número 719, Aricanduva, nesta cidade de São Paulo/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros, 18 porções de crack, com peso líquido aproximado de 2,7g, e 18 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 43.9g (auto de exibição e apreensão a fls.11/12, laudo de constatação a fls.14/16).

Segundo a denúncia, policiais civis em averiguação rotineira no local conhecido como ponto de tráfico, realizaram campana e avistaram o acusado exercendo atividade típica da traficância, entregando substância a um terceiro não identificado. Assim, em seguida, aproximaram-se e, quando foram realizar a abordagem do acusado, ele correu, mas logo foi alcançado e detido.

Em revista pessoal, os policiais encontraram a bolsinha que ele carregava consigo, dentro da qual havia as drogas, bem como a quantia de R\$ 59,85, em cédulas fracionadas e moedas, proveniente da atividade ilícita.

Em 27 de março de 2017, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 91/92).

O acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 109), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária (fls. 111).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação (fls. 14/16), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, os laudos periciais (fls. 14/16) encartados apontaram que as substâncias que teriam sido encontradas em poder do acusado, apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha, substância que causa dependência ao usuário e faz parte da lista de psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Significa dizer, tratavam-se de substâncias entorpecentes aquelas encontradas e apreendidas nos autos. Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida de que o réu foi preso em flagrante delito trazendo consigo as substâncias apreendidas.

Na delegacia, o acusado permaneceu calado.

O policial civil Israel Carneiro Bastos reconheceu o réu e afirmou que, durante averiguação de ocorrências de tráfico comumente praticadas nas imediações do local dos fatos, o depoente surpreendeu o indivíduo, ora acusado, fornecendo entorpecente a terceiro não identificado, motivando a abordagem. Afirma que encontrou no interior de uma bolsinha que carregava nas mãos pedras de crack e invólucros de maconha, totalizando umas 40 porções, além de dinheiro entre 50/60 reais. Que, indagado sobre as referidas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

substâncias, o réu confessou que estava comercializando pela primeira vez entorpecentes no local em virtude de estar passando necessidades financeiras.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Bruno Duarte Roncatti.

Em juízo o réu negou e disse que estava no local usando drogas. Está preso por outro tráfico. Não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão. Tem 34 anos. Tem tatuado o nome dos filhos.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

Não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Não há, pois, como desmerecer a prova produzida nos autos. E frise-se que os policiais não conheciam o réu e não teriam, portanto, qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade.

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse das drogas.

E o fato de não se recordarem especificamente com relação


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

à quantidade dos entorpecentes apreendidos não faz desmerecer, sequer minimamente, seus depoimentos. Isto porque é plenamente justificável eventual “esquecimento” desde que não atinente a ponto essencial da prova, sobretudo em se considerando o tempo transcorrido desde a prisão do réu e o número de ocorrências que atendem diariamente em razão de sua condição funcional.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença, encontram-se aptas a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

E o fato de o réu ser usuário não serve, por si só, para desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

Passo, pois, a dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.**

Na segunda fase de dosimetria da pena, nada a considerar.

Em terceira fase, tendo em vista que o réu já responde por crime análogo em outra vara, demonstrando estar enraizado na criminalidade, deixo de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, tornando definitiva a pena de **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.**

Fixo, por fim, o **regime fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33,§2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado)” (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **ADRIANO PROFESSOR DOS SANTOS**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06, à pena de **05 anos de reclusão**, em regime inicial **FECHADO**, **além do pagamento de 500 dias-multa**, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade, **DEFIRO O RECURSO EM LIBERDADE**.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas com o acusado, acaso ainda não incineradas. Custas na forma da lei.

P.R.I.C. São Paulo, 17 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**